

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 599/2538

นางลัดดา พลอยแสงสาย

โจทก์

นางวนิดา นุชนิยม

จำเลย

นางลัดดา พลอยแสงสาย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ ทุกข้อ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้ทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบที่ดินแปลงเนื้อที่ 30 ตารางวา ให้แก่โจทก์ผู้ซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 461,462 นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป
หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72,79 แผ่นที่ 2) โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ขอให้จำเลย จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และแบ่งแยกที่ดินเนื้อที่ 30 ตารางวา ให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 66) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70)

คำสั่ง คดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา 30,000 บาท ไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนัก มั่นคงกว่าพยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยได้โอนที่ดิน แปลงเนื้อที่ 100 ตารางวา และแปลงเนื้อที่ 30 ตารางวาให้แก่โจทก์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยยังไม่ได้ส่งมอบที่ดิน แปลงเนื้อที่ 30 ตารางวา แก่โจทก์จึงเป็นฎีกาที่โต้เถียงดุลพินิจใน

การรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามบท
กฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง คดีนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา 30,000 บาท ไม่เกินสอง
แสนบาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคแรกศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำ
หนัก มั่นคงกว่าพยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยได้โอนที่ดิน แปลงเนื้อที่ 100
ตารางวา และแปลงเนื้อที่ 30 ตารางวาให้แก่โจทก์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยยังไม่
ได้ส่งมอบที่ดิน แปลงเนื้อที่ 30 ตารางวา แก่โจทก์จึงเป็นฎีกาที่ได้เถียงดุลพินิจใน
การรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามบท
กฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>